

Beteiligte im Verfahren VK ML 9-27/26

Beschluss zur Wertung der Reinigungskonzepte

Vorhaben: Unterhalts- und Glasreinigung Grundschulen

Beschluss zur Wertung der Reinigungskonzepte

Tenor

- 1. Der Stadt Musterstadt wird untersagt, im Verfahren VS-2026-RE-014 auf Grundlage der bisherigen Konzeptwertung den Zuschlag zu erteilen.
- 2. Bei fortbestehender Beschaffungsabsicht hat die Stadt die Qualitätswertung unter Beachtung der Rechtsauffassung der Vergabekammer zu wiederholen und die Bieter anschließend erneut nach § 134 GWB zu informieren.
- 3. Im Übrigen wird der Antrag zurückgewiesen.
- 4. Die Kosten des Verfahrens tragen die Antragstellerin zu einem Viertel und die Antragsgegnerin zu drei Vierteln.

Gründe

1. Zulässigkeit

Der Antrag ging am 21.08.2026 vor dem im Informationsschreiben genannten frühesten Zuschlagstermin ein. Die Antragstellerin hat den erst aus dem Schreiben vom 13.08.2026 erkennbaren Wertungsangriff am 17.08.2026 gerügt und nach der Nichtabhilfe vom 20.08.2026 unverzüglich weiterverfolgt. Der geringe Punktabstand begründet eine konkrete Zuschlagschance.

2. Wertungsmaßstab

Der Auftraggeber darf qualitative Konzepte anhand eines fachlichen Beurteilungsspielraums bewerten. Tragende Vor- und Nachteile müssen jedoch dem bekannt gemachten Kriterium zugeordnet, gleichmäßig angewandt und in der Vergabeakte so dokumentiert werden, dass die Wertungsentscheidung nachprüfbar bleibt.

Eine verbindlich zugesagte Reaktionszeit und ein belastbarer Eskalationsweg durften innerhalb des Kriteriums Vertretungsorganisation berücksichtigt werden. Unzulässig wäre es dagegen, nachträglich eine feste Reserve je Schule oder eine Reaktionszeit von genau 90 Minuten als verdeckte Mindestanforderung zu behandeln.

3. Dokumentationsbefund

Streitpunkt	Aktenbefund	Rechtsfolge
Standortreserve	im Leitfaden nicht als Mindestanforderung bezeichnet	darf nicht als Ausschluss- oder Nullpunktmaßstab wirken
Reaktionszeit	Angebotsangaben vorhanden, aber im Endvermerk verkürzt wiedergegeben	anhand gleicher Beleg- und Auslegungsregeln neu bewerten
Qualitätsbegehung	als Beleg des Kontrollkonzepts verwertbar	keine isolierte Zusatzpunktzahl zulässig
Endvermerk	Einzelbögen nicht nachvollziehbar zusammengeführt	bloße nachträgliche Erläuterung reicht nicht

Die Kammer ersetzt die fachliche Wertung nicht durch eine eigene Punktzahl. Der Mangel betrifft die nachvollziehbare und gleichmäßige Anwendung des Maßstabs. Eine erneute Wertung durch eine unvoreingenommene Wertungsgruppe ist das mildeste geeignete Mittel.

4. Maßgaben

Die neue Wertung bleibt auf die fristgerecht eingereichten Angebote beschränkt. Für jedes Unterkriterium sind Angebotsfundstelle, festgestellter Inhalt, Punkteentscheidung und Vergleich zum Maßstab festzuhalten. Erst danach darf eine neue Zuschlagsentscheidung getroffen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen nach Zustellung die sofortige Beschwerde zum zuständigen Oberlandesgericht zulässig. Sie ist schriftlich einzulegen, zugleich zu begründen und durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt zu unterzeichnen; für juristische Personen des öffentlichen Rechts gilt die gesetzliche Vertretungsausnahme.

Das Vergabeverfahren begann vor dem 01.07.2026. Nach § 187 Abs. 2 GWB wird auch das anschließende Nachprüfungs- und Beschwerdeverfahren nach dem bei Verfahrensbeginn geltenden Recht beendet. Zustellungszeitpunkt und Ende der Beschwerdefrist sind von jedem Beteiligten eigenständig zu dokumentieren.

Vergabekammer des Landes Musterland